

Términos de servicio de Vimeo

Última actualización: 8 de julio de 2024

Este **Acuerdo de Términos de Servicio de Vimeo** (el "**Acuerdo**" o "**Términos de Servicio**") se celebra entre Vimeo.com, Inc. ("**Vimeo**," "**nosotros**," "**nos**," o "**nuestro**") y usted, nuestro cliente ("**usted**" o "**su**"). Este Acuerdo rige su uso de los sitios web, aplicaciones y reproductores de vídeo embebibles propiedad y operados por Vimeo (colectivamente, los "**Servicios**"). Esto incluye nuestros servicios Vimeo, Vimeo OTT y Livestream, pero no nuestros servicios Magisto, Wibbitz o WIREWAX, que se rigen por acuerdos en línea separados.

 **POR FAVOR LEA ATENTAMENTE:** [SECCIÓN 11](#) DE ESTE ACUERDO CONTIENE DISPOSICIONES QUE RIGEN CÓMO RESOLVER DISPUTAS ENTRE USTED Y VIMEO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS COSAS, UN ACUERDO PARA ARBITRAR INDIVIDUALMENTE QUE EXIGE, CON EXCEPCIONES LIMITADAS, QUE CIERTAS DISPUTAS ENTRE USTED Y VIMEO SE RESUELVAN MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE Y FINAL A MENOS QUE USTED SE EXIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS. [SECCIÓN 11.4](#) TAMBIÉN CONTIENE RENUNCIAS A ACCIONES COLECTIVAS Y A JUICIO CON JURADO. POR FAVOR LEA LA SECCIÓN 11 DETENIDAMENTE. AL COMPRAR, INTERACTUAR CON O DE OTRO MODO USAR CUALQUIER SERVICIO DE VIMEO, USTED ACEPTA EXPRESAMENTE QUE LAS DISPUTAS ENTRE USTED Y VIMEO SERÁN RESUELTAS MEDIANTE ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE, Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A SU DERECHO A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA O EN UN ARBITRAJE DE ÁMBITO COLECTIVO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR FAVOR DEJE DE USAR INMEDIATAMENTE CUALQUIER SERVICIO DE VIMEO.

1. Aceptación

Al crear una cuenta, ver videos, realizar una compra, descargar nuestro software o, de otro modo, visitar o usar nuestros Servicios, usted acepta este Acuerdo y consiente contratar con nosotros electrónicamente.

Si usted es una entidad distinta a una persona natural, la persona que registre la cuenta o de otro modo utilice nuestros Servicios debe tener la autoridad para obligar a la entidad. En este contexto, "usted" significa tanto la entidad como cada persona autorizada para acceder a la cuenta.

Podemos actualizar este Acuerdo publicando una versión revisada en nuestro sitio web. Al continuar usando nuestros Servicios, usted acepta cualquier Acuerdo revisado. **Si creó su cuenta antes del 8 de julio de 2024, los cambios a este Acuerdo entran en vigor a partir del 15 de agosto de 2024.**

Este Acuerdo incluye nuestra [Política de Privacidad](#) y los adendos enumerados en [Sección 12](#) a continuación. Por favor revise nuestra [Política de Privacidad](#) para conocer la información que recopilamos de usted, cómo la usamos y con quién la compartimos.

2. Nuestros Servicios

Licencia de Servicio: Sujeto a los términos del presente, le otorgamos acceso a nuestros Servicios. Esto incluye el derecho a:

- Transmitir en streaming videos que tenga derecho a ver;
- Subir, almacenar y/o transmitir en directo videos, sujeto a su plan;
- Incrustar nuestro reproductor de video embebible en sitios web de terceros; y
- Usar toda la funcionalidad relacionada que podamos proporcionar.

Funciones: Las funciones disponibles para usted dependerán de su plan. Algunas funciones y contenido pueden no estar disponibles en todas las ubicaciones geográficas. Podemos cambiar las funciones de vez en cuando. Si tiene una cuenta de pago, nos comprometemos a proporcionar las funciones principales de alojamiento y transmisión de vídeo de su plan (incluidas las capacidades de ancho de banda y almacenamiento indicadas en el momento de la compra) durante su período de servicio vigente.

Ancho de banda: La asignación de ancho de banda incluida con su plan Self-Serve (definido en [Sección 4](#)) se aplica a su uso total de ancho de banda entre todas las cuentas Self-Serve que usted controla. No deberá eludir las limitaciones de ancho de banda abriendo múltiples cuentas. Si excede su asignación de ancho de banda, podemos, a nuestra discreción, cobrar tarifas por uso excesivo, exigirle que actualice a un plan más adecuado o cancelar su(s) cuenta(s) previa notificación por escrito. Para más información sobre el ancho de banda, consulte nuestro [Ancho de banda en Vimeo ↗](#) artículo.

Herramientas de Creación de Video: Podemos permitirle usar nuestras herramientas de creación de video ("**Vimeo Create**"). Su uso de Vimeo Create se rige por nuestro [Adéndum de Vimeo Create](#).

Herramientas de IA: Podemos permitirle usar nuestras funciones que incorporan herramientas de inteligencia artificial y otra tecnología para generar texto, audio, video y otro contenido y para alterar o mejorar su contenido. Su uso de dichas herramientas se rige por nuestro [Adéndum de Inteligencia Artificial de Vimeo](#).

Transacciones: Podemos ofrecer bienes digitales a la venta. Las compras de videos de Vimeo On Demand se rigen por nuestro [Acuerdo de Espectador de Vimeo On Demand](#). Las compras de metraje y licencias de Vimeo Stock se rigen por nuestro [Acuerdo de Licencia de Vimeo Stock](#).

Monetización: Podemos permitirle vender bienes digitales u obtener ingresos mediante publicidad. Sus ventas de videos se rigen por nuestro [Adéndum para Vendedores](#). Si usted es una empresa establecida en la Unión Europea y utiliza nuestra plataforma "**Vimeo OTT**" para ofrecer contenido a consumidores ubicados en la Unión Europea, se aplica nuestro [Adéndum para Vendedores OTT de la UE](#) .

Software Descargable: Podemos ofrecer aplicaciones para dispositivos ("**Apps**") directamente o a través de tiendas de terceros. Sujeto a su cumplimiento con estos Términos de Servicio, Vimeo le otorga una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para descargar y usar las Apps. Podemos actualizar las Apps de vez en cuando para agregar nuevas funciones y/o corregir errores. Usted deberá asegurarse de que está utilizando la versión más reciente de la App que sea compatible con su dispositivo. No podemos garantizar que podrá usar la versión más reciente de la App en su dispositivo. Las Apps ofrecidas a través de tiendas de terceros están sujetas a nuestro [Adéndum de Servicios de Terceros](#).

Herramientas para Desarrolladores: Podemos ofrecer interfaces de programación de aplicaciones ("**APIs**") que permiten a los desarrolladores construir aplicaciones conectadas a nuestros Servicios. Nuestras API y la documentación relacionada se rigen por nuestro [Adéndum de Licencia de API](#).

Servicios Empresariales: Podemos ofrecer Servicios conforme a un acuerdo negociado individualmente. Los servicios empresariales se rigen por nuestros [Términos Empresariales](#).

Servicios Beta: Podemos invitarle a probar funciones beta, piloto o de lanzamiento limitado ("**Servicios Beta**"). Al usar cualquier Servicio Beta, usted acepta que (a) los Servicios Beta no están destinados para uso comercial, pueden ser modificados o descontinuados en cualquier momento, pueden contener errores o fallos y no están sujetos a compromisos de tiempo de actividad, soporte u otros niveles de servicio; y (b) usted proporcionará retroalimentación oportuna a Vimeo y solo usará los Servicios Beta con el propósito de proporcionar dicha retroalimentación.

Experimentos: Podemos realizar experimentos o, de otro modo, ofrecer ciertos elementos de nuestros Servicios, incluidas promociones, funciones, anuncios, interfaces de usuario, planes y precios a algunos o a todos nuestros usuarios. Estos se implementan a nuestra sola discreción, pueden estar sujetos a términos adicionales presentados en nuestros Servicios y pueden no estar disponibles para usted.

Terceros: Podemos proporcionar enlaces e integraciones con sitios web o servicios operados por otros. Su uso de cada sitio web o servicio de ese tipo está sujeto a sus términos de servicio y a nuestro [Adéndum de Servicios de Terceros](#).

3. Cuentas

Registro: Puede crear una cuenta para usar ciertas funciones que ofrecemos (p. ej., subir o transmitir en directo videos). Para ello, debe proporcionar una dirección de correo electrónico. Al crear una cuenta, usted acepta recibir avisos de Vimeo a esa dirección de correo electrónico en cualquier momento, incluso antes de las 8:00 a.m. y después de las 9:00 p.m., hora local. Debe mantener su dirección de correo electrónico válida y actualizada para que podamos contactarlo. Una cuenta solo puede ser usada por una persona; las credenciales de acceso no pueden ser compartidas por varias personas.

Cuentas Organizacionales: Usuarios corporativos, gubernamentales y otras organizaciones deben mostrar públicamente el nombre legal de su entidad en su perfil público de cuenta. Si usted es una entidad gubernamental en los EE. UU., nuestro [Adéndum para Entidades Gubernamentales](#) .

Requisitos de Edad: Debe tener al menos 16 años o la edad de mayoría aplicable en su jurisdicción, lo que sea mayor, para crear una cuenta o, de otro modo, usar nuestros Servicios. Si desea usar los Servicios con fines comerciales, debe tener al menos 18 años. Las personas menores de la edad aplicable pueden usar nuestros Servicios solo a través de la cuenta de un padre o tutor legal y con su participación. Por favor pida a esa persona que lea este Acuerdo con usted y consienta en él antes de continuar.

Padres y Tutores: Al otorgar permiso a su hijo para usar los Servicios a través de su cuenta, usted acepta y entiende que es responsable de supervisar y vigilar el uso que su hijo haga. Si cree que su hijo está usando su cuenta sin su permiso, contáctenos de inmediato para que podamos deshabilitar el acceso.

Miembros del Equipo: Ciertos planes de suscripción pueden permitirle otorgar a otros usuarios ("miembros del equipo") acceso a la cuenta. Cada miembro del equipo debe crear una cuenta con sus propias credenciales de inicio de sesión y solo podrá usar los Servicios como miembro del equipo en su nombre. Usted es responsable por las acciones de sus miembros del equipo y debe supervisar su acceso y uso.

Seguridad de la Cuenta: Usted es responsable por toda la actividad que ocurra en su cuenta, incluida la actividad no autorizada. Debe proteger la confidencialidad de las credenciales de su cuenta y no puede compartirlas con nadie. Si usa una computadora a la que otros tienen acceso, debe cerrar sesión de su cuenta después de cada sesión. Si se percata de un acceso no autorizado a su cuenta, debe cambiar su contraseña y notificarnos de inmediato.

4. Planes de Suscripción

Tipos de Plan: Ofrecemos membresías gratuitas y suscripciones de pago que le permiten subir y compartir contenido de vídeo. Puede adquirir un plan **"Self-Serve"** (se registra y paga en línea) o un plan **"Enterprise"** (trabaja con un representante de ventas y ejecuta un acuerdo individualizado). Los precios y funciones anunciados pueden cambiar.

Cuentas Gratuitas: Los miembros gratuitos no pueden enviar videos que no hayan creado ni en cuya creación hayan participado materialmente.

Tarifas: Usted deberá pagar todas las tarifas (más los impuestos aplicables) durante su período de suscripción y cualquier período de renovación. Nuestras tarifas pueden incluir una tarifa fija mensual o anual más tarifas variables por transacciones o uso. Podemos ajustar las tarifas de vez en cuando. Intentaremos notificarle con anticipación sobre tales cambios de tarifas antes de su próximo ciclo de facturación. Si no desea aceptar un cambio de tarifa, puede cancelar su suscripción de conformidad con este Acuerdo.

Método de Pago: Usted autoriza a Vimeo a cobrar el pago de su método de pago designado o, si no se puede completar el pago mediante su método de pago designado, de cualquier otro método de pago que tenga guardado en su cuenta de Vimeo. Puede revocar esta autorización con respecto a un método de pago dado en cualquier momento eliminando dicho método de pago de su cuenta. No disputará las transacciones recurrentes de Vimeo con su banco, siempre que las transacciones se hayan realizado de conformidad con este **Sección 4**.

Pruebas Gratuitas y Descuentos: Podemos ofrecer suscripciones con periodo de prueba gratuito o con descuento. Cuando finaliza un periodo de prueba gratuito, comienza su suscripción de pago (a menos que haya cancelado antes del final del periodo de prueba) y deberá pagar la tarifa mensual o anual completa. Si proporcionamos un descuento para el primer periodo de suscripción, deberá pagar la tarifa descontada; en cualquier renovación, deberá pagar la tarifa completa.

Política de Reembolsos: Sujeto a los términos del presente, los suscriptores Self-Serve que compran planes directamente a Vimeo pueden cancelar y recibir un reembolso completo de su compra inicial dentro de **14 días** después de comprar un plan anual y **3 días** después de comprar un plan mensual, o dentro del período de tiempo exigido por la ley, lo que sea más largo. Para asistencia para solicitar un reembolso, visite nuestro [Centro de Ayuda](#) ↗. Nuestra política de reembolsos no se aplica a:

- Compras dentro de la aplicación en plataformas de terceros con su propia política de reembolsos;
- Tarifas cobradas inmediatamente después de que finaliza un periodo de prueba gratuito;
- Intentos de abuso de la política de reembolsos (p. ej., suscribirse y solicitar reembolsos repetidamente);
- Renovaciones de suscripción o migraciones a otros planes;
- Tarifas distintas de las tarifas de suscripción anuales o mensuales;
- Solicitudes realizadas después de los períodos especificados;
- Clientes que hayan incumplido este Acuerdo o cuyas cuentas hayan sido terminadas de conformidad con nuestra [Política de Derechos de Autor](#);
- Clientes que se unieron usando una promoción que renunciaba expresamente a nuestra política de reembolsos;
- Clientes que hayan iniciado una disputa por contracargo; o
- Clientes con planes Enterprise.

Renovación Automática: En la medida permitida por la ley aplicable, los planes de suscripción Self-Serve se renuevan automáticamente al final de cada periodo de suscripción a menos que se cancelen al menos un día antes de la fecha de renovación indicada en sus [Configuraciones de Facturación](#) ↗. Los planes mensuales se renuevan por periodos de 30 días. Los planes anuales se renuevan por periodos de un año. Debe pagar la tarifa anual o mensual (más los impuestos aplicables) cuando comience cada periodo de renovación. El almacenamiento, el ancho de banda y otros límites de uso no utilizados no se transfieren.

Cómo Cancelar la Renovación: Los suscriptores Self-Serve pueden cancelar la renovación automática en sus [Configuraciones de Facturación](#) ↗. Los clientes con planes Enterprise pueden cancelar conforme al [Términos Empresariales](#).

Cualquier cancelación o aviso de no renovación no afectará el período de suscripción vigente. Vimeo puede rechazar renovaciones.

Política de Vencimiento: Cuando termina una suscripción, la cuenta, a opción de Vimeo, volverá a una membresía gratuita o será eliminada. Cualquier contenido en la cuenta puede ser eliminado para cumplir con las limitaciones del nuevo estado de la cuenta. Usted es responsable de archivar su contenido. Vimeo no es responsable por la pérdida de ningún contenido. Podemos publicar directrices adicionales sobre el tratamiento de suscripciones vencidas. Estas directrices describen prácticas actuales únicamente y no obligan a Vimeo a proporcionar ningún nivel de estado de cuenta posterior a la suscripción.

Compra In-App: Podemos permitirle comprar suscripciones dentro de las Apps. Cuando realiza dichas compras "in-app", la facturación será realizada por la plataforma de la aplicación, no por nosotros. **Para desactivar la renovación automática de suscripciones, acceda a la configuración de cuenta de su plataforma (no a la de Vimeo).** Nuestra política de reembolsos no se aplica a las compras in-app. Cualquier consulta de facturación debe dirigirse a la plataforma de la aplicación.

Reventa: No puede vender, revender, alquilar, arrendar o distribuir ningún plan o cualquier otro aspecto de nuestros Servicios a terceros a menos que le autoricemos por escrito. Podemos suspender o cancelar cuentas vendidas a través de revendedores autorizados por falta de pago al revendedor o por cualquier violación de las restricciones establecidas en este Acuerdo.

5. Política de Uso Aceptable

Podemos permitirle crear, subir, transmitir en directo, enviar o publicar (colectivamente, "**enviar**") contenido como videos, grabaciones, imágenes, texto y tipografías (colectivamente, "**contenido**"). Para mayor claridad, "contenido" significa todo el contenido enviado por usted a Vimeo en cualquier momento, incluso antes de la fecha de "Última actualización" de este Acuerdo. Debe asegurarse de que su contenido y su conducta cumplan con la Política de Uso Aceptable establecida en esta [Sección 5](#).

Vimeo puede (pero no está obligado a) supervisar su cuenta, contenido y conducta, independientemente de sus configuraciones de privacidad. Vimeo puede eliminar o limitar el acceso o la disponibilidad de cualquier contenido o cuenta que considere de buena fe que viola esta Política de Uso Aceptable. Si ve algún contenido que cree que no cumple con este Acuerdo, incluso por violar esta [Sección 5](#) o la ley, usted puede [reportarlo a nosotros ↗](#).

5.1 Política de Derechos de Autor

Solo puede subir contenido que tenga derecho a subir y compartir. Los titulares de derechos de autor pueden enviar a Vimeo una notificación de retirada según lo establecido en nuestra [Política de Derechos de Autor](#) si creen que Vimeo está alojando materiales infractores. En las circunstancias apropiadas, daremos de baja las cuentas de personas que infrinjan repetidamente.

5.2 Restricciones de Contenido

No puede enviar ningún contenido que:

- Infrinja los derechos de autor u otros derechos de terceros (p. ej., marca comercial, derechos de privacidad, etc.);
- Sea sexualmente explícito o promueva un servicio sexual;
- Sea difamatorio;
- Sea acosador o abusivo;

- Contenga discurso de odio o discriminatorio;
- Promueva o apoye grupos de terror o de odio;
- Contenga instrucciones sobre cómo ensamblar dispositivos explosivos/incendarios o armas caseras/improvisadas;
- Explota o ponga en peligro a menores;
- Represente o fomente autolesiones o suicidio;
- Represente (1) actos ilícitos en el mundo real de violencia extrema, (2) actos de violencia y brutalidad vívidos, realistas o particularmente gráficos, (3) violencia sexualizada, incluida la violación, tortura, abuso y humillación, o (4) crueldad hacia los animales o violencia extrema contra animales;
- Promueva esquemas fraudulentos o dudosos para ganar dinero, proponga una transacción ilícita o utilice prácticas de marketing engañosas;
- Contenga afirmaciones falsas o engañosas sobre (1) la seguridad de las vacunas, o (2) información relacionada con la salud que tenga un grave potencial de causar daño individual o público;
- Contenga información falsa o engañosa sobre la votación o busque obstruir la votación;
- Contenga (1) afirmaciones de que una tragedia del mundo real no ocurrió; (2) afirmaciones falsas de que ha ocurrido un crimen violento o una catástrofe; o (3) información falsa o engañosa (incluidas noticias falsas, deepfakes, propaganda o teorías conspirativas no probadas o desacreditadas) que cree un riesgo grave de daño material para una persona, grupo o el público en general; o
- Viole cualquier ley aplicable.

Consulte las [Directrices de Vimeo](#) para orientarse sobre cómo interpretamos estos términos.

5.3 Código de Conducta

Al usar nuestros Servicios, no puede:

- Usar un nombre de pantalla ofensivo (p. ej., lenguaje explícito) o avatar (p. ej., que contenga desnudez);
- Actuar de manera engañosa o suplantar a cualquier persona u organización;

- Acosar o perseguir a cualquier persona;
- Dañar o explotar a menores;
- Distribuir "spam" de cualquier forma o usar metadatos engañosos;
- Recopilar información personal sobre terceros sin su autorización;
- Acceder a la cuenta de otra persona excepto según lo permitido en el presente documento;
- Usar o exportar cualquiera de nuestros Servicios en violación de cualquier ley de EE. UU.;
- Excepto según lo permitido por nosotros por escrito, actuar de manera que someta a Vimeo a regulaciones de privacidad específicas de la industria tales como la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) o la Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA);
- Participar en cualquier actividad ilícita;
- Incorporar nuestro reproductor de video o proporcionar enlaces a sitios que contengan contenido prohibido por [Sección 5.2](#);
- Hacer un uso indebido de cualquier proceso de notificación, señalamiento, queja, disputa o apelación, incluso mediante presentaciones infundadas, vexatorias o frívolas; o
- Causar o alentar a otros a hacer cualquiera de los anteriores.

5.4 Medidas técnicas prohibidas

Usted no deberá:

- Acceder, descargar, reproducir, redistribuir, enmarcar, espejar, crear obras derivadas de, descompilar, desmontar, realizar ingeniería inversa, alterar, archivar o desensamblar cualquier parte de nuestros Servicios o cualquier contenido salvo que esté expresamente autorizado por el Servicio o con nuestro permiso previo por escrito;
- Acceder a los Servicios mediante cualquier medio automatizado (como robots, botnets o raspadores) excepto (1) mediante nuestras API, de conformidad con nuestro [Adéndum de Licencia de API](#) y la documentación relacionada, (2) en el caso de motores de búsqueda públicos, de conformidad con nuestro archivo robots.txt; o (3) con nuestro permiso previo por escrito;

- Intentar eludir cualquiera de nuestras medidas de seguridad, limitación de tasa, filtrado, gestión de derechos digitales u otras restricciones de acceso;
- Eliminar o modificar cualquier logotipo, marca de agua o aviso de derechos de propiedad incrustado en o en los Servicios o en cualquier resultado de los mismos sin nuestro permiso;
- Enviar cualquier programa, script o código malicioso;
- Enviar un número irrazonable de solicitudes a nuestros servidores; o
- Tomar cualquier otra acción para manipular, interferir o dañar nuestros Servicios.

5.5 Usuarios restringidos

No podrá usar nuestros Servicios si usted:

- es un grupo terrorista o de odio o miembro del mismo;
- ha sido designado por una agencia de EE. UU. como una entidad con la que no podemos contratar (por ejemplo, un Specially Designated National); o
- está sujeto a sanciones por parte de un gobierno no estadounidense de tal manera que nos veríamos obligados a bloquear sus videos en un número sustancial de países en los que ofrecemos servicio.

No podrá comprar bienes o servicios de software de nosotros si al hacerlo se violarían sanciones de EE. UU. Por la presente usted hace una declaración continua de que cumple con las restricciones anteriores.

5.6 Accesibilidad, Clasificaciones y Etiquetas

Proporcionamos medios para permitirle incluir subtítulos cerrados en sus videos. Si la ley aplicable lo exige, debe proporcionar subtítulos cerrados en sus videos.

Podemos permitirle filtrar videos en función de la clasificación de contenido definida por los usuarios. No podemos garantizar que otros usuarios califiquen los videos de manera apropiada. Usted debe calificar sus videos de forma adecuada.

Podemos aplicar etiquetas a su contenido. Debe etiquetar el contenido que envíe que haya sido manipulado de manera significativa o generado sintéticamente cuando parezca realista. Por favor vea la [Directrices de Vimeo](#) para orientarse sobre cómo interpretamos estos términos.

6. Licencias otorgadas por usted

Entre usted y Vimeo, usted posee y conservará la propiedad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido que envíe. Para permitir que Vimeo aloje y transmita su contenido, usted otorga a Vimeo los permisos establecidos a continuación.

6.1 Su contenido de video

Sujeto a los términos del presente, al enviar un video, usted otorga a Vimeo permiso para:

- Transmitir el video a los usuarios finales;
- Incrustar el video en sitios web de terceros;
- Distribuir el video a través de nuestras API;
- Hacer que el video esté disponible para descarga;
- Transcodificar el video (crear versiones comprimidas de su archivo de video que estén optimizadas para transmisión);
- Generar imágenes fijas (es decir, "miniaturas") de su video para representarlo (si no ha seleccionado una);
- Generar y mostrar automáticamente resúmenes, capítulos, subtítulos cerrados y subtítulos a partir de su video; y
- Alterar o mejorar su video según sus instrucciones.

Si ha habilitado una configuración de privacidad de video o deshabilitado la descarga o la incrustación, limitaremos la distribución de su video de acuerdo con su selección. Al habilitar el acceso a su video a cualquier tercero, usted otorga a cada tal persona permiso para transmitir (y/o descargar o incrustar, según corresponda) su video. A los efectos de esta [Sección 6.1](#), su video incluye su título, descripción, etiquetas y otros metadatos.

El período de la licencia comienza cuando usted envía el video a Vimeo y finaliza cuando usted o Vimeo lo eliminan; *siempre que* Vimeo pueda conservar copias de archivo: (a) por un periodo limitado de tiempo en caso de que desee restaurarlo; (b) cuando el video sea objeto de una notificación de retirada (takedown) u otra reclamación legal; o (c) cuando Vimeo, de buena fe, crea que está legalmente obligado a hacerlo.

6.2 Contenido de Vimeo Create

Puede enviarnos cierto contenido con el propósito de crear un video usando Vimeo Create. Estas presentaciones y los videos resultantes se rigen por nuestro [Adéndum de Vimeo Create](#).

6.3 Perfil de cuenta

Usted otorga a Vimeo permiso para usar su nombre, imagen, biografía, marcas comerciales, logotipos u otros identificadores que usted utilice en su perfil de cuenta con el fin de mostrar dichas propiedades al público o a las audiencias que haya especificado. Puede revocar el permiso anterior eliminando su cuenta. Vimeo tendrá el derecho de identificar perfiles públicos en sus materiales de marketing e inversores.

6.4 Comentarios

Puede proporcionar comentarios, sugerencias u otras opiniones sobre nuestros Servicios. Usted otorga a Vimeo un derecho y licencia perpetuos e irrevocables para usar, copiar, transmitir, distribuir, ejecutar públicamente y mostrar dichos comentarios de cualquier manera sin compensación alguna para usted.

6.5 Alcance de las licencias

Todas las licencias otorgadas por usted en esta [Sección 6](#): (a) son no exclusivas, de alcance mundial y libres de regalías; (b) incluyen el derecho y la licencia para copiar, usar, distribuir, ejecutar públicamente y mostrar la obra licenciada para los fines indicados anteriormente; y (c) incluyen todos los derechos y licencias necesarios para permitirnos ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Al otorgar estas licencias, usted renuncia a cualquier llamado "derecho moral" que pueda tener. Nada en este Acuerdo se considerará una "condición" de licencia aplicable a Vimeo; más bien, cualquier incumplimiento de un término por parte de Vimeo dará lugar, como máximo, a una reclamación por incumplimiento de contrato únicamente. Todas las licencias otorgadas en el presente se suman a cualquier otra licencia que usted pueda otorgar (por ejemplo, una licencia Creative Commons).

7. Sus obligaciones

7.1 Declaraciones y garantías

Por cada pieza de contenido que usted envíe a través o mediante Vimeo, usted declara y garantiza que:

- Usted tiene el derecho de enviar el contenido a Vimeo y otorgar las licencias aquí establecidas;
- Vimeo no necesitará obtener licencias de terceros ni pagar regalías a terceros con respecto a la transmisión u otra distribución permitida del contenido;
- Usted ha obtenido las autorizaciones apropiadas (si es necesario) de todas las personas que aparecen en el contenido;
- El contenido no infringe, ni infringirá, los derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad intelectual, derechos de publicidad, derechos morales y derechos de privacidad; y
- El contenido cumple con este Acuerdo y con todas las leyes aplicables.

7.2 Indemnización

Usted indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a Vimeo y sus subsidiarias, matrices y afiliadas, y a sus y nuestros respectivos directores, funcionarios, empleados y agentes, frente a todas las quejas, demandas, reclamaciones, daños, pérdidas, costos, responsabilidades y gastos de terceros, incluidos los honorarios de abogados, que surjan o estén relacionados con: (a) el contenido que usted envíe a través o mediante los Servicios; y (b) las alegaciones de acciones u omisiones por su parte que (independientemente de si se prueban) constituirían un incumplimiento de este Acuerdo.

8. Plazo y terminación

Este Acuerdo comienza cuando usted usa por primera vez nuestros Servicios y continúa mientras usted use nuestro Servicio o tenga una cuenta con nosotros, lo que sea más largo. Las cuentas de pago continuarán durante el periodo de suscripción y se renovarán de conformidad con [Sección 4](#) anterior. Con respecto a los usuarios que no tienen un plan de suscripción (es decir, usuarios gratuitos), (a) Vimeo puede rescindir este Acuerdo en cualquier momento proporcionando un aviso escrito con 30 días de antelación, y (b) los usuarios aplicables pueden rescindir en cualquier momento eliminando sus cuentas.

Si usted incumple este Acuerdo, Vimeo puede, a su elección: (a) rescindir este Acuerdo de inmediato, con o sin aviso previo por escrito; (b) suspender, eliminar o limitar el acceso a su cuenta (y otras cuentas que usted controle) o a cualquier contenido en la misma; y (c) en la medida permitida por la ley aplicable, retener cualquier monto que se le deba (el cual usted pierde). Si Vimeo elimina su cuenta por incumplimiento, usted no podrá registrarse nuevamente.

En caso de cualquier terminación o vencimiento, las siguientes secciones sobrevivirán: [Sección 6.4](#) (Comentarios), [Sección 7.2](#) (Indemnización), [Sección 9](#) (Exenciones de responsabilidad), [Sección 10](#) (Limitación de responsabilidad), [Sección 11](#) (Disputas, arbitraje individual de reclamaciones de privacidad, renuncia a acciones colectivas y a juicio por jurado, y elección de ley), y [Sección 12](#) (Disposiciones generales).

9. Exenciones de responsabilidad

VIMEO PROPORCIONA LOS SERVICIOS "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". USTED USA LOS SERVICIOS BAJO SU PROPIO RIESGO. Debe proporcionar su propio dispositivo y acceso a Internet.

SALVO QUE SE DISPONGA EXPRESAMENTE AQUÍ, Y EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, VIMEO RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. Entre otras cosas, Vimeo no hace declaraciones ni garantías:

- De que nuestros Servicios, o cualquier parte de los mismos, estarán disponibles o permitidos en su jurisdicción, ininterrumpidos o sin errores, completamente seguros, o accesibles desde todos los dispositivos o navegadores;
- De que alojaremos, pondremos a disposición o eliminaremos cualquier pieza de contenido específica;
- Respecto a cualquier contenido enviado por o acciones de nuestros usuarios;
- De que cualquier solución de geofiltrado o gestión de derechos digitales que podamos ofrecer será efectiva;
- De que cumplimos con la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), o cualquier otra obligación de privacidad específica de la industria;
- De que nuestros Servicios satisfarán sus necesidades comerciales o profesionales;
- De que continuaremos respaldando cualquier función en particular o mantendremos compatibilidad retroactiva con cualquier software o dispositivo de terceros; o
- Respecto a cualquier sitio web y recursos de terceros.

10. Limitación de responsabilidad

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE: (A) VIMEO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE, PUNITIVO O EJEMPLAR, INCLUIDOS LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE NEGOCIO, BENEFICIOS, BUENA VOLUNTAD, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A VIMEO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS; Y (B) LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIMEO FRENTE A USTED, EXCEPTO POR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE PAGO DE VIMEO EN VIRTUD DEL PRESENTE (SI LAS HUBIERE), NO EXCEDERÁ LOS MONTOS PAGADOS POR USTED A VIMEO DURANTE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES A SU RECLAMACIÓN(S) O CIENTO DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$100), LO QUE SEA MAYOR.

11. Disputas, arbitraje individual de reclamaciones de privacidad, renuncia a acciones colectivas y a juicio por jurado, y elección de ley

Los términos de este [Sección 11](#) se aplican a todas las disputas entre usted y Vimeo y/o cualquier tercero que opere en nombre de Vimeo (incluidos, entre otros, empleados, agentes, afiliados, proveedores de servicios, proveedores o vendedores).

11.1 Elección de la ley

Cualquier disputa que surja de o esté relacionada con este Acuerdo o su uso de nuestros Servicios se regirá por las leyes del Estado de Nueva York y de los Estados Unidos de América (con respecto a asuntos sujetos a jurisdicción federal como el derecho de autor), sin tener en cuenta los principios de conflictos de ley. El acuerdo de arbitraje establecido en [Sección 11.4](#) se regirá por la Federal Arbitration Act.

11.2 Elección de la sede para litigios

Excepto por una Covered Privacy Claim (definida más abajo), usted y Vimeo acuerdan que cualquier disputa, controversia o reclamación, que surja de o esté relacionada de cualquier manera con estos Términos de Servicio, su acceso a o uso de nuestros Servicios, cualquier comunicación que reciba relacionada con nuestros Servicios, o cualquier otra transacción entre usted y Vimeo, incluso cualquier disputa que haya surgido antes de este o cualquier acuerdo anterior, debe iniciarse en la División Comercial de la Corte Suprema del Estado de Nueva York para el condado de Nueva York o en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; usted consiente la jurisdicción exclusiva de esos tribunales. EN CUALQUIER ACCIÓN DE ESTE TIPO, VIMEO Y USTED RENUNCIAN IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO POR JURADO.

11.3 Resolución informal de disputas previa al arbitraje

Vimeo siempre está interesado en resolver disputas de manera amistosa y eficiente. Por lo tanto, antes de que usted o Vimeo inicien un arbitraje (o inicien una acción en un tribunal de reclamaciones menores), la parte que se queja debe ponerse en contacto con la otra parte para explicar su queja y participar en una conferencia de resolución informal de disputas (por teléfono o videoconferencia), en un esfuerzo de buena fe para resolverla sin necesidad de arbitraje. Si usted está representado por un abogado, su abogado puede participar en la conferencia, pero usted también participará en la conferencia.

Aviso de disputa: La parte que inicia una reclamación debe dar aviso por escrito a la otra parte de su intención de iniciar una conferencia de resolución informal de disputas (el "**Aviso**"), que deberá celebrarse dentro de los 45 días posteriores a que la otra parte reciba dicho Aviso, salvo que las partes acuerden mutuamente una prórroga. El Aviso a Vimeo debe enviarse por correo electrónico a dispute-notice@vimeo.com . El Aviso para usted se enviará a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta. Es su responsabilidad mantener su información de contacto actualizada. El Aviso debe incluir: (1) el nombre, número de teléfono, dirección postal, dirección de correo electrónico de la parte que se queja y la dirección de correo electrónico asociada con cualquier cuenta aplicable; (2) el nombre, número de teléfono, dirección postal y dirección de correo electrónico del abogado, si lo hubiera; y (3) una descripción de la disputa.

Conferencia de resolución informal de disputas: La conferencia de resolución informal de disputas será individualizada de tal manera que se deberá celebrar una conferencia separada cada vez que cualquiera de las partes inicie una disputa, incluso si el mismo bufete de abogados o grupo de bufetes representa a múltiples usuarios en casos similares, salvo que todas las partes acuerden lo contrario. Múltiples individuos que inicien una disputa no pueden participar en la misma conferencia de resolución informal de disputas a menos que todas las partes estén de acuerdo. En el tiempo entre la recepción del Aviso por una parte y la conferencia de resolución informal de disputas, nada en esta sección prohibirá a las partes entablar comunicaciones informales para resolver la disputa. Participar en la conferencia de resolución informal de disputas es una condición previa y un requisito que debe cumplirse antes de iniciar el arbitraje. El plazo de prescripción y cualquier fecha límite para tasas de presentación se suspenderán mientras las partes participen en el proceso de conferencia de resolución informal de disputas requerido por esta sección.

11.4 Acuerdo vinculante de arbitraje individual

Resumen: El arbitraje proporciona un proceso privado de resolución de disputas que suele ser más ágil y menos formal que el litigio. En un arbitraje, sus derechos serán determinados por una tercera parte neutral llamada árbitro, y no por un juez o jurado. Tanto usted como Vimeo tienen derecho a procedimientos fundamentalmente justos en todas las etapas del arbitraje, incluida la audiencia. Las decisiones del árbitro son exigibles en los tribunales y solo pueden ser anuladas por un tribunal por razones muy limitadas.

Acuerdo de arbitraje: Usted y Vimeo acuerdan que cualquier Covered Privacy Claim (definida en el presente) que surja de o esté relacionada con este Acuerdo o los Servicios se resolverá mediante arbitraje individual vinculante (el **"Acuerdo de Arbitraje"**). Una **"Covered Privacy Claim"** significa cualquier disputa que surja de o esté relacionada con (a) la recopilación, uso, almacenamiento, análisis o transferencia por parte de Vimeo de su Personal Information; (b) un presunto incumplimiento de nuestro [Política de Privacidad](#); (c) una presunta violación de datos o divulgación no autorizada de datos o contenido; o (d) una alegación de que Vimeo no cumplió con algún derecho u obligación de privacidad o seguridad de datos. **"Personal Information"** significa cualquier información sobre usted, incluida su información de registro (p. ej., dirección de correo electrónico), información de pago, información de ubicación, información del dispositivo, identificadores o información biométrica, dirección IP y sus actividades (incluidos historial de visualización y de búsquedas), pero no incluye el contenido que usted cargue (salvo en la medida en que el contenido contenga información personal sobre usted). Usted y Vimeo acuerdan además: (i) que estos Términos de Servicio documentan una transacción en el comercio interestatal; (ii) que la Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1, *et seq.*) rige la interpretación y ejecución de esta sección (sin perjuicio de la disposición de elección de ley contenida más arriba); y (iii) que esta sección sobrevivirá a la terminación de estos Términos de Servicio.

1. **Administrador y reglas aplicables:** Cualquier arbitraje será administrado por la National Arbitration & Mediation ("**NAM**") de conformidad con las NAM Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures (las "**Reglas NAM**") vigentes en el momento del arbitraje, salvo que se complementen, cuando corresponda, por las NAM Supplemental Rules for Mass Arbitration Filings (las "**Reglas de presentación masiva de NAM**"), y según lo modifique este Acuerdo de Arbitraje. Las Reglas NAM están actualmente disponibles en <https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms> ↗. Si NAM no está disponible para arbitrar, las partes seleccionarán un foro arbitral alternativo.

2. **Procedimientos de arbitraje:** Si el proceso de resolución informal de disputas descrito anteriormente no se resuelve satisfactoriamente dentro de los 45 días posteriores a la recepción del Aviso, usted y Vimeo acuerdan que cualquiera de las partes tendrá el derecho de resolver finalmente la Covered Privacy Claim mediante arbitraje vinculante. Una parte que desee iniciar un arbitraje debe proporcionar a la otra parte una solicitud de arbitraje (la "**Solicitud**"). Una Solicitud a Vimeo debe enviarse por correo electrónico a arbitration-request@vimeo.com ✉. Una Solicitud para usted se enviará a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta. Es su responsabilidad mantener su información de contacto actualizada. La Solicitud debe incluir: (1) el nombre, número de teléfono, dirección postal, dirección de correo electrónico de la parte que busca el arbitraje y la dirección de correo electrónico asociada con cualquier cuenta aplicable; (2) una declaración de las reclamaciones legales que se presentan y las bases fácticas de dichas reclamaciones; (3) una descripción del remedio buscado y un cálculo preciso y de buena fe de la cantidad en disputa en dólares estadounidenses; (4) una declaración que certifique la finalización del proceso de resolución informal de disputas según se describió anteriormente; y (5) pruebas de que la parte solicitante ha pagado las tasas de presentación necesarias en relación con dicho arbitraje. Al recibir una Solicitud, la parte demandada puede formular las contrademandas que pueda tener contra la parte que presenta la queja. El arbitraje se llevará a cabo en idioma inglés por un árbitro único. La audiencia de arbitraje (si la hubiera) se celebrará por videoconferencia, a menos que cualquiera de las partes solicite una audiencia presencial y el árbitro lo acuerde. A menos que usted y Vimeo acuerden lo contrario, una audiencia presencial se celebrará en el condado donde usted reside o según lo determine el árbitro (en el caso de Arbitraje por Lotes). Usted y Vimeo acuerdan que, al menos 14 días antes de la fecha fijada para una audiencia de arbitraje, cualquier parte podrá entregar por escrito a la otra parte una oferta para permitir un fallo en términos específicos. Si la oferta hecha por una parte no es aceptada por la otra parte, y la otra parte no logra obtener una decisión más favorable, la otra parte no recuperará los costos posteriores a la oferta a los que de otro modo tendría derecho y pagará los costos de la parte oferente desde el momento de la oferta.

3. **Arbitraje por Lotes:** Para aumentar la eficiencia de la administración y resolución de arbitrajes, usted y Vimeo acuerdan que en el caso de que haya 10 o más Solicitudes individuales de naturaleza sustancialmente similar presentadas contra Vimeo por o con la asistencia del mismo bufete de abogados, grupo de bufetes u organizaciones, dentro de un periodo de 90 días (o tan pronto como sea posible después de ello), entonces NAM (1) administrará las demandas de arbitraje en lotes de 100 Solicitudes por lote (o, si se presentan entre 10 y 99 Solicitudes individuales, un solo lote con todas esas Solicitudes, y, en la medida en que queden menos de 100 Solicitudes después del lote descrito anteriormente, un lote final compuesto por las Solicitudes restantes); (2) nombrará un árbitro para cada lote; y (3) preverá la resolución de cada lote como un único arbitraje consolidado con un conjunto de tasas de presentación y administrativas debidas por lado por lote, un calendario procesal, una audiencia (si la hubiere) en un lugar que determine el árbitro y una resolución final ("**Arbitraje por Lotes**").
- a. Todas las partes acuerdan que las Solicitudes son de "naturaleza sustancialmente similar" si surgen de o están relacionadas con el mismo evento o escenario fáctico y plantean las mismas cuestiones legales o similares y buscan el mismo o similar remedio.
 - b. En la medida en que las partes discrepen sobre la aplicación del proceso de Arbitraje por Lotes, la parte discrepante deberá informar a NAM, y NAM deberá nombrar un árbitro permanente único para determinar la aplicabilidad del proceso de Arbitraje por Lotes ("**Árbitro Administrativo**"). En un esfuerzo por acelerar la resolución de cualquier disputa por parte del Árbitro Administrativo, las partes acuerdan que el Árbitro Administrativo podrá establecer los procedimientos necesarios para resolver cualquier disputa con prontitud. Las tasas del Árbitro Administrativo serán pagadas por Vimeo.
 - c. Usted y Vimeo acuerdan cooperar de buena fe con NAM para implementar el proceso de Arbitraje por Lotes, incluida la obligación de pago de tasas únicas de presentación y administrativas para lotes de Solicitudes, así como cualquier medida para minimizar el tiempo y los costos del arbitraje, que puede incluir: (1) el nombramiento de un master especial de descubrimiento para ayudar al árbitro en la resolución de disputas de descubrimiento; y (2) la adopción de un calendario acelerado para los procedimientos de arbitraje.

- d. Esta disposición de Arbitraje por Lotes no podrá interpretarse de ninguna manera como la autorización de una acción colectiva, colectiva y/o masiva o de arbitraje o acción de cualquier tipo, ni de arbitraje que involucre reclamaciones conjuntas o consolidadas bajo ninguna circunstancia, salvo lo expresamente establecido en esta disposición.
4. **Vencimiento:** Usted y Vimeo acuerdan que cualquier procedimiento de arbitraje debe iniciarse dentro del plazo de prescripción aplicable para la reclamación o controversia subyacente, o quedará definitivamente caducado. Asimismo, usted y Vimeo acuerdan que todos los plazos de prescripción aplicables se aplicarán a dicho arbitraje de la misma manera que esos plazos se aplicarían en el tribunal competente correspondiente.
5. **Árbitro:** El árbitro será o bien un juez jubilado o un abogado con licencia para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York y será seleccionado por las partes de la lista de árbitros de consumidores de NAM, siempre que si se activa el proceso de Arbitraje por Lotes, NAM nombrará al árbitro para cada lote. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre un árbitro dentro de los 35 días siguientes a la entrega de la Solicitud, entonces NAM nombrará al árbitro de conformidad con las Reglas NAM.
6. **Autoridad del árbitro:** El árbitro tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier Covered Privacy Claim, incluyendo, sin limitación, disputas sobre la interpretación o aplicación del Acuerdo de Arbitraje, incluida la aplicabilidad, revocabilidad, alcance o validez del Acuerdo de Arbitraje o de cualquier parte del mismo, excepto que todas las disputas sobre la subsección titulada *"Renuncia a la clase y a otros remedios no individualizados,"* incluyendo cualquier reclamación de que la totalidad o parte de esa subsección es inaplicable, ilegal, nula o anulable, o que dicha subsección ha sido incumplida, serán decididas por un tribunal de jurisdicción competente y no por un árbitro. El árbitro tendrá autoridad para conceder mociones resolutorias de toda o parte de cualquier disputa. El árbitro emitirá una concesión por escrito y una declaración de decisión describiendo los hallazgos y conclusiones esenciales en que se basa la concesión, incluido el cálculo de los daños que se otorguen. La concesión del árbitro es definitiva y vinculante para usted y para nosotros. La sentencia sobre la concesión arbitral puede inscribirse en cualquier tribunal con jurisdicción.

7. **Tarifas:** Su responsabilidad de pagar cualquier tasa y costo de NAM será únicamente la establecida en las Reglas NAM aplicables. Las partes asumirán sus propios honorarios de abogados y costos en el arbitraje a menos que el árbitro determine que el fondo de la disputa o el remedio solicitado en la Solicitud fue frívolo o se presentó con un propósito indebido (según las normas establecidas en la Federal Rule of Civil Procedure 11(b)).
8. **Descubrimiento:** Sujeto a las Reglas NAM, el árbitro puede ordenar un intercambio limitado y razonable de información entre las partes, coherente con la naturaleza acelerada del arbitraje.
9. **Comunicaciones con el árbitro:** Siempre que se comuniquen con el árbitro, las partes deben incluirse mutuamente, por ejemplo, incluyendo a la otra parte en una llamada de conferencia telefónica y copiando a la otra parte en cualquier presentación escrita, como cartas o correos electrónicos. En la medida de lo practicable, las conferencias con el árbitro se realizarán por llamada de conferencia telefónica o correo electrónico. No se permiten comunicaciones ex parte con ningún árbitro.
10. **Confidencialidad:** Usted y Vimeo acuerdan que todos los materiales y documentos intercambiados durante los procedimientos de arbitraje se mantendrán confidenciales y no se compartirán con nadie excepto los abogados, contadores o asesores comerciales de las partes, y entonces con la condición de que acepten mantener confidenciales todos los materiales y documentos intercambiados durante los procedimientos de arbitraje.

11.5 Renuncia a juicios por jurado, acciones colectivas y arbitrajes colectivos

Renuncia al juicio por jurado: USTED Y VIMEO POR LA PRESENTE RENUNCIAN A CUALESQUIER DERECHOS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS A DEMANDAR EN TRIBUNAL Y TENER UN JUICIO DELANTE DE UN JUEZ O UN JURADO. No hay juez ni jurado en el arbitraje, y la revisión judicial de una concesión arbitral está sujeta a una revisión muy limitada.

Renuncia a acciones colectivas y otros remedios no individualizados: USTED Y VIMEO ACUERDAN QUE, SALVO LO ESPECIFICADO EN ESTE [SECCIÓN 11](#), (A) CADA UNA DE NOSOTROS PUEDE PRESENTAR RECLAMACIONES CONTRA LA OTRA SOLO DE FORMA INDIVIDUAL Y NO EN FORMA COLECTIVA, REPRESENTATIVA O COLECTIVA, Y LAS PARTES POR LA PRESENTE RENUNCIAN A TODOS LOS DERECHOS A QUE CUALQUIER DISPUTA SEA PRESENTADA, OÍDA, ADMINISTRADA, RESUELTA O ARBITRADA EN FORMA DE ACCIÓN DE CLASE, COLECTIVA, REPRESENTATIVA O MASIVA, Y (B) SOLO SE DISPONE DE REMEDIOS INDIVIDUALES, Y LAS DISPUTAS DE MÁS DE UN CLIENTE O USUARIO NO PUEDEN SER ARBITRADAS O CONSOLIDADAS CON LAS DE CUALQUIER OTRO CLIENTE O USUARIO.

Sujetos al Acuerdo de Arbitraje, el árbitro podrá otorgar medidas declaratorias o injuntivas solo a favor de la parte individual que busca el remedio y solo en la medida necesaria para proporcionar el alivio justificado por la reclamación individual de la parte. Nada en esta Sección pretende, ni deberá, afectar los términos y condiciones bajo la Sección titulada "*Arbitraje por Lotes*" arriba. No obstante lo contrario en el Acuerdo de Arbitraje, si un tribunal decide mediante una decisión final, no sujeta a ningún recurso adicional, que las limitaciones de este párrafo son inválidas o inaplicables respecto de una reclamación o solicitud de reparación particular (como una solicitud de reparación pública por mandato judicial), usted y Vimeo acuerdan que esa reclamación o solicitud de reparación particular (y solo esa reclamación o solicitud de reparación) será separada del arbitraje y podrá litigarse en los tribunales estatales o federales ubicados en el Estado de Nueva York. Todas las demás disputas se someterán a arbitraje o se litigarán en un tribunal de reclamaciones menores. Ni usted ni Vimeo están impedidos de participar en un acuerdo de conciliación a nivel de clase de reclamaciones.

11.6 Excepciones

No obstante lo anterior, cada parte tiene el derecho de presentar una disputa en un tribunal de reclamaciones menores de jurisdicción competente, si tales reclamaciones califican y permanecen en el tribunal de reclamaciones menores. Si una parte presenta un arbitraje que podría litigarse en dicho tribunal de reclamaciones menores, la parte demandada puede solicitar que la disputa continúe en el tribunal de reclamaciones menores. Si la parte demandada solicita proceder en el tribunal de reclamaciones menores antes del nombramiento del árbitro, el arbitraje se cerrará administrativamente. Si se solicita después del nombramiento del árbitro, el árbitro cerrará administrativamente el arbitraje siempre que los procedimientos estén en una etapa temprana y no se haya celebrado una audiencia.

Cualquiera de las partes también puede solicitar medidas cautelares, como una orden de restricción temporal o una medida cautelar preliminar, en un tribunal de jurisdicción competente. Solicitar dicho remedio no renuncia a la capacidad de una parte para arbitrar conforme al Acuerdo de Arbitraje, y cualquier arbitraje presentado relacionado con cualquier acción iniciada en virtud de este párrafo se suspenderá automáticamente (y cualquier plazo de prescripción aplicable se suspenderá) hasta la resolución de dicha acción.

11.7 Derecho de exclusión en 30 días

Usted tiene el derecho de excluirse del Acuerdo de Arbitraje enviando un aviso por escrito de su decisión de excluirse del arbitraje vinculante individual a arbitration-opt-out@vimeo.com ✉, dentro de los 30 días posteriores a convertirse por primera vez en sujeto del Acuerdo de Arbitraje (para usuarios nuevos) o dentro de los 30 días posteriores a que usted pase a estar sujeto a cualquier cambio en el Acuerdo de Arbitraje (para usuarios existentes). Si se excluye de un cambio al Acuerdo de Arbitraje (para un usuario existente), continuará estando obligado por los Acuerdos de Arbitraje anteriores de los que no se haya excluido válidamente. Para excluirse válidamente, su aviso debe incluir su nombre y dirección, la dirección de correo electrónico que utilizó para registrar su cuenta de Vimeo (o si no hay una dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de Vimeo, cualquier dirección de correo electrónico válida donde pueda ser contactado), y una declaración inequívoca de que desea excluirse de este Acuerdo de Arbitraje. Si se excluye, Vimeo tampoco estará obligado por el Acuerdo de Arbitraje, y todas las demás partes de estos Términos de Servicio continuarán aplicándose a usted. Excluirse del Acuerdo de Arbitraje no tiene efecto sobre cualquier otro acuerdo de arbitraje que pueda tener actualmente o al que pueda acogerse en el futuro con nosotros.

11.8 Modificación

Usted y nosotros acordamos que Vimeo conserva el derecho de modificar este Acuerdo de Arbitraje en el futuro. Cualquier cambio de ese tipo se publicará en <https://vimeo.com/terms> y usted debe verificar las actualizaciones con regularidad. No obstante cualquier disposición en estos Términos de Servicio en contrario, acordamos que si Vimeo realiza cualquier cambio material futuro a este Acuerdo de Arbitraje, le notificaremos. A menos que rechace el cambio dentro de los 30 días siguientes a que dicho cambio entre en vigor escribiendo a Vimeo a arbitration-opt-out@vimeo.com, su uso continuado de los Servicios, incluida la aceptación de productos y Servicios ofrecidos por Vimeo después de la publicación de cambios en este Acuerdo de Arbitraje, constituye su aceptación de dichos cambios. Los cambios a este Acuerdo de Arbitraje no le proporcionan una nueva oportunidad para excluirse del Acuerdo de Arbitraje si previamente aceptó una versión de estos Términos de Servicio y no se excluyó válidamente del arbitraje. Si rechaza cualquier cambio o actualización a este Acuerdo de Arbitraje, y estaba sujeto a un acuerdo existente para arbitrar disputas que surjan de o estén relacionadas de cualquier manera con su acceso o uso de los Servicios, las disposiciones de este Acuerdo de Arbitraje en la fecha en que usted aceptó por primera vez los Términos de Servicio (o aceptó cualquier cambio posterior a estos Términos de Servicio) permanecerán en pleno vigor y efecto. Vimeo continuará respetando cualquier exclusión válida del Acuerdo de Arbitraje que haya realizado respecto de una versión anterior de estos Términos de Servicio.

12. Disposiciones generales

Reserva de derechos, separabilidad: Vimeo se reserva todos los derechos no otorgados expresamente en el presente. Los derechos y recursos de Vimeo son acumulativos. Ninguna omisión o demora por parte de Vimeo en ejercitar cualquier derecho constituirá una renuncia a su ejercicio ulterior. Salvo lo dispuesto en [Sección 11.4](#), si cualquier término de este Acuerdo es considerado inválido o inaplicable por un tribunal de jurisdicción competente, ese término será limitado o separado.

Fuerza mayor: Vimeo no será responsable de ningún retraso o incumplimiento causado por (a) actos de Dios/desastres naturales (incluidos huracanes y terremotos); (b) enfermedad, epidemia o pandemia; (c) ataque terrorista, guerra civil, conmoción civil o disturbios, conflicto armado, sanciones o embargos; (d) contaminación nuclear, química o biológica; (e) colapso de edificios, incendio, explosión o accidente; (f) huelgas laborales o comerciales; (g) interrupción, pérdida o mal funcionamiento de un servicio público, de transporte o de telecomunicaciones; (h) cualquier orden de un gobierno o autoridad pública, incluida una cuarentena, restricción de viajes u otra prohibición; o (i) cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de Vimeo, ya sea o no previsible (cada una un **"evento de fuerza mayor"**). En caso de un evento de fuerza mayor, Vimeo quedará liberado del cumplimiento total de la obligación contractual hasta que el evento cese o deje de impedir el cumplimiento.

Relación: Estos Términos de Servicio no crean ninguna relación de agencia, sociedad, empresa conjunta, empleo o franquicia entre usted y Vimeo. Este Acuerdo obliga a las partes y a sus sucesores, representantes personales y cesionarios permitidos. Usted no puede ceder o transferir este Acuerdo ni sus derechos en virtud de estos Términos de Servicio, total o parcialmente, por efecto de la ley o de otro modo, sin nuestro consentimiento previo por escrito; cualquier cesión de ese tipo será nula. Podemos ceder estos Términos, o cualquiera de nuestros derechos y obligaciones en virtud de los Términos, en cualquier momento sin consentimiento. Salvo que se indique expresamente en el presente, nada en este Acuerdo confiere ningún derecho a ningún tercero.

Acuerdo completo: Este Acuerdo constituye la comprensión completa de las partes y reemplaza todas las comprensiones previas con respecto al objeto del mismo y no puede modificarse excepto de conformidad con [Sección 1](#) o en un documento firmado por representantes autorizados de Vimeo. Si usted tiene un acuerdo firmado con Vimeo, cualquier término conflictivo de ese acuerdo prevalecerá sobre los términos del presente, pero solo en cuanto al objeto de ese acuerdo.

La versión en inglés de este Acuerdo prevalecerá. Para mayor comodidad, podemos proporcionar versiones traducidas de este Acuerdo.

Apéndices: Este Acuerdo incorpora por referencia los siguientes documentos (y ningún otro):

- [Política de Privacidad](#)
- [Política de cookies](#)
- [Política de Derechos de Autor](#)
- [Adéndum para Entidades Gubernamentales](#)
- [Adéndum de Servicios de Terceros](#)
- [Adéndum de Vimeo Create](#)
- [Adéndum de Inteligencia Artificial de Vimeo](#)
- [Acuerdo de Espectador de Vimeo On Demand](#)
- [Acuerdo de licencia de metraje de archivo](#)
- [Adéndum para Vendedores](#)
- [Adéndum para Vendedores OTT de la UE](#)
- [Adéndum de Licencia de API](#)
- [Términos Empresariales](#)

Notificaciones: Excepto por las notificaciones descritas en [Sección 11](#), debe enviar cualquier notificación de carácter legal a nosotros por [correo electrónico](#) ✉ o a:

Vimeo.com, Inc.

*Atención: Departamento Legal
330 West 34th Street, 10.º piso
Nueva York, Nueva York 10001*